

1501469-76.2020.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... 18286/05, com TJ aos 11/09/2006), uma por tráfico ilícito de drogas (fls. 135/6 - Autos nº 12804/08, com pena julgada extinta aos 23/02/2016) e uma por furto qualificado (fls. 134/5 - Autos nº 11570-43.2006, com pena julgada extinta aos 30/01/2017), consistindo reincidências estas duas últimas, mas apenas uma será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501469-76.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501469-76.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2205853/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 8675980 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2983/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2205853 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELEANDRO MOREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ELEANDRO MOREIRA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, porque, aos 17/07/2020, por volta das 23h04min, no canteiro de obras situado na Rua José Manoel Caseiro, nº 10, Jardim Campos Prado, nesta cidade, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo (fls. 67/89), 2 cavadeiras, 2 rastelos, 2 vangas, 2 picaretas, 1 chibanca, 1 martelo, 2 vassouras grandes, 1 facão, 1 régua para reboco, 2 marretas, 1 carriola, 3 ponteiras, 2 pincéis, 1 rolo de pintura, 1 régua de nível, 1 cano 100mm PVC, 1 trena, 1 chave estrela, 1 chave fixa, 1 colher de pedreiro, 13 maços de pregos 13/18, 15 maços de pregos 17/21, 1 lata de tinta látex de 18 litros, 1 lata de água raz, 1 lata de tinta esmalte semibrilho de 3,6 litros, 1 tubo de cola de silicone e 1 rolo de arame recozido nº 18 (fls. 4/5 e 13), avaliados no total de R\$ 1.743,00 (fls.

34/5), pertencentes à empresa Passareli Engenharia e Construção, representada por A.C.E.

Recebida a denúncia aos 04/06/2021 (fls. 155/6 e 174/6), o réu foi regularmente citado (fls. 166) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 170/2).

Em instrução, ouviu-se uma testemunha. Foi decretada a revelia do réu.

Em memorial, o Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e autoria, insistiu na condenação proposta.

A Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é procedente.

Materialidade comprovada pelo relatório policial (fls. 7/8), pelas imagens do sistema de segurança do local do fato (fls. 9/12), pela listagem dos objetos subtraídos (fls. 13), pelo auto de avaliação (fls. 34/5) e pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 42/58 e 67/89).

Autoria igualmente inequívoca.

Vejamos.

O Investigador de Polícia Cícero relatou que ocorreu um furto num canteiro de obras da Prefeitura. A ação do agente foi verificada em razão da engenharia da empresa vítima, que forneceu imagens. Foram à casa do acusado e ele confessou a prática do furto.

Como se vê, não há a mínima dúvida de o réu cometeu o crime tal como imputado, em razão dos dizeres da testemunha ouvida em juízo, que confirmou a ocorrência do delito e, posteriormente, houve a confissão – na fase extrajudicial – do réu (fl. 14). Conquanto a alegação de mácula no reconhecimento fotográfico, segundo o testemunho colhido em juízo, foi o próprio policial que foi conversar com o acusado após verificar as imagens do delito. Além disso, os laudos de exame de corpo de delito (fls. 42/58 e 67/89) comprovam o rompimento de obstáculo.

Nessa esteira, a confissão extrajudicial do réu (fls. 14), encontrou coesão com tudo o que foi reproduzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, lembrando que a confissão vale mais pelo seu conteúdo lógico-ideológico do que pelo local em que obtida. A propósito, confira: [...] A confissão extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, já que a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém. [...] (TJSP, Apelação Criminal 0003558-89.2010.8.26.0111; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 17/02/2017; Data de Registro: 02/03/2017).

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação – ressaltando que nem o próprio réu conseguiu sequer conjecturar alguma hipótese plausível para tanto –, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelo Investigador de Polícia que diligenciou no caso, em relação ao qual, aliás, aplica-se a sabida presunção de legitimidade dos atos praticados na condição de agente público que é e aqui em nada infirmada com dados substanciosos. Ademais, confira: [...] Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para a sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende. [...] (TJSP, Apelação Criminal 1500862-91.2020.8.26.0616; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021).

Lembre-se, também, de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado [...]

(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a circunstância de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, pois é sabido que neste período são indubitavelmente menores a circulação de pessoas e a vigilância de autoridades públicas e populares sobre os bens. Ademais, devem ser destacados os maus antecedentes do réu, contando com três condenações definitivas, uma por porte de drogas para consumo pessoal (fls. 136 – Autos nº 18286/05, com TJ aos 11/09/2006), uma por tráfico ilícito de drogas (fls. 135/6 – Autos nº 12804/08, com pena julgada extinta aos 23/02/2016) e uma por furto qualificado (fls. 134/5 – Autos nº 11570-43.2006, com pena julgada extinta aos 30/01/2017), consistindo reincidências estas duas últimas, mas apenas uma será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto a outra será considerada, juntamente com a outra condenação, nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Então, diante dessas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 2 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão e 12 dias-multa, mas com estes últimos calculados sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Na segunda fase, em virtude da confissão (CP, art. 65, III, d – porquanto da autodefesa extrajudicial do réu também foi possível obter-se a verdade essencial da dinâmica do fato), aplico o decréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto considerado. No mais, em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme anteriormente destacado, e o fato de o crime ter sido praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, j) ante a pandemia decorrente da COVID-19, conforme já decidido recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...] Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública [pandemia], instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. [...] (Apelação Criminal nº 1509419-67.2020.8.26.0228; Relator: Edison Brandão; 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/01/2021), aplico o acréscimo de 2/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade das agravantes reconhecidas (reincidência específica). Então, procedendo à necessária compensação com o decréscimo anterior, redimensiono a pena em 2 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão e de 14 dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição e de aumento de pena a serem aplicadas, torno a pena definitiva.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto, mesmo porque é o único que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, destacando-se uma vez mais as analisadas circunstâncias judiciais e a reincidência. Pelas mesmas razões desfavoráveis, destacada uma vez mais a reincidência específica, o réu não faz jus à substituição da pena (CP, art. 44, contrario sensu).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ELEANDRO MOREIRA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e

29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e de 14 (catorze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Respondendo ao processo em liberdade, reconheço ao réu o direito de assim permanecer em caso de recurso.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA